Reiner Vermögensschaden

Englisches Recht | Lernmaterial | Finanzielle Verluste und geschützte Interessen

1. Vermögensschaden ist der Oberbegriff

Economic loss bezeichnet eine Verschlechterung der finanziellen Lage. Dazu gehören Verdienstausfall, entgangener Gewinn, Aufwendungen oder Wertminderung. Der Begriff ist nicht auf künftig mögliche Einnahmen beschränkt. „Pure“ betrifft die rechtliche Grundlage des Verlusts, nicht seine Schwere oder den Zeitpunkt seines Eintritts.

2. Vermögensfolgeschaden

Folgt ein Geldverlust einer ersatzfähigen Verletzung des Klägers oder der Beschädigung seiner Sachen, kann er Vermögensfolgeschaden sein. Auch eine relevante Besitzposition kann genügen; Eigentum ist nicht stets erforderlich. Jede Schadensposition ist gesondert zu betrachten.

Erfundenes Beispiel: Eine Reinigungskraft hinterlässt fahrlässig einen gefährlich nassen Boden ohne ausreichende Schutzmaßnahmen. Ein Beschäftigter stürzt, bricht sich ein Bein und fällt sechs Wochen aus. Tatsächlicher verletzungsbedingter Verdienstausfall kann ersatzfähig sein, sofern die weiteren Voraussetzungen vorliegen und erhaltene Zahlungen zutreffend berücksichtigt werden. Sechs Wochen Abwesenheit bedeuten nicht automatisch sechs Wochen Gehaltsverlust.

3. Reiner Vermögensschaden

Pure economic loss ist ein Geldverlust ohne diese Grundlage in einer ersatzfähigen eigenen Personenverletzung oder der Beschädigung einer Sache, an der der Kläger eine relevante Eigentums- oder Besitzposition hat. Er kann auch entstehen, wenn die Sache eines anderen beschädigt wurde.

> „Jemand hat Geld verloren“ ist nur der Anfang. Welches Interesse gerade dieses Klägers wurde betroffen, und wie entstand der Verlust? Dasselbe Ereignis kann für eine Person Sachschaden und für eine andere reinen Vermögensschaden auslösen.

Gegenstand: Negligence im Recht von England und Wales. Auch finanzielle Folgen einer ersatzfähigen psychischen Erkrankung können Folgeschäden sein; bloße Belastung oder Geldsorgen begründen nicht automatisch eine solche Erkrankung.

Warum begrenzt das Recht den Ersatz?

1. Die Ausgangsregel und ihre Ausnahmen

Reine Vermögensschäden sind im gewöhnlichen Negligence-Recht grundsätzlich nicht ersatzfähig. Das begrenzt den rechtlichen Schutz; es bedeutet nicht, der Verlust sei eingebildet oder der Beklagte habe notwendigerweise sorgfältig gehandelt. Tatsächliche Verursachung und Vorhersehbarkeit begründen allein keine Pflicht zum Schutz jedes Vermögensinteresses.

Es gibt anerkannte Ausnahmen. **Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd [1964] AC 465** erkannte mögliche Verantwortung für fahrlässige Beratung bei einer hinreichend besonderen Beziehung an. Die Bank gewann dort wegen ihres Disclaimers. Pflichten aus Verantwortungsübernahme können auch berufliche Dienstleistungen betreffen.

2. Die Rolle des Vertragsrechts

Verträge ermöglichen es, Leistungen festzulegen, Risiken zu verteilen, einen Preis und Haftungsgrenzen auszuhandeln. Gerichte vermeiden es, die gewöhnliche Fahrlässigkeitshaftung in eine allgemeine Garantie für fremde finanzielle Erwartungen zu verwandeln.

Vertragsrecht bietet aber nicht automatisch Ersatz. Der Kläger braucht ein anwendbares vertragliches Recht gegen die betreffende Person und muss dessen Voraussetzungen erfüllen. Umgekehrt schließt ein Vertrag eine deliktische Pflicht nicht immer aus; beide können nebeneinander bestehen.

3. Weitreichende wirtschaftliche Folgen

Ein Ereignis kann Landwirte, Auktionatoren, Transportunternehmen, Zulieferer und örtliche Geschäfte beeinträchtigen. Würde Vorhersehbarkeit allein genügen, könnte die Haftung ein sehr großes wirtschaftliches Netzwerk erfassen. Das ist das sogenannte **floodgates concern**: die Schwierigkeit, Anspruchstellerkreis und Haftungsumfang zu begrenzen, nicht bloß die Menge gerichtlicher Akten.

> Rechtspolitik erklärt Grenzen, ersetzt aber keine Prüfung. Konkrete Pflicht und geschütztes Interesse bestimmen; danach Pflichtverletzung, Kausalität, Schadensferne und bewiesenen Verlust untersuchen.

Die absolute Aussage „Reine Vermögensschäden können im Deliktsrecht niemals ersetzt werden“ ist falsch. Anerkannte Pflichten, vertragliche Rechte und besondere gesetzliche Ansprüche sind gesondert zu berücksichtigen.

Weller und die geschlossenen Märkte

1. Sachverhalt: Auktionatoren verloren Geschäft

In **Weller & Co v Foot and Mouth Disease Research Institute [1966] 1 QB 569** verlangten Auktionatoren Ersatz entgangenen Gewinns nach einem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche. Angeblich war Virusmaterial aus der Forschungseinrichtung ausgetreten. Behördliche Seuchenmaßnahmen schlossen die Viehmärkte in Guildford und Farnham und verhinderten die üblichen Auktionen.

Die Kläger verloren Einnahmen aus dem Auktionsgeschäft. Sie klagten nicht als Eigentümer infizierter Rinder. Die einschlägige Schädigung betraf weder ihre Person noch ihre eigenen Sachen; betroffen waren ihre Geschäftsmöglichkeiten.

2. Wer gewann, und warum?

Das Institut gewann gegenüber dem Negligence-Anspruch der Auktionatoren. Widgery J verneinte bei der rechtlichen Vorfrage eine diesen reinen Vermögensschaden erfassende Pflicht. Selbst unter Annahme des behaupteten fahrlässigen Virusaustritts genügte vorhersehbarer Geschäftsverlust nicht für eine Haftung gegenüber ihnen.

Der Fall unterscheidet zwischen Schäden an geschützten eigenen Sachinteressen und finanziellen Rückwirkungen über fremde Geschäfte. Die möglichen wirtschaftlichen Folgen für zahlreiche Betriebe einer landwirtschaftlichen Region unterstrichen die Notwendigkeit einer Haftungsgrenze.

3. Die wichtige Korrektur

Die Auktionatoren hätten nicht automatisch gewonnen, wenn Rinder erkrankt wären. Die Erkrankung fremder Tiere verwandelt ihre entgangenen Einnahmen nicht von selbst in eigenen Sachschaden. Ein Landwirt, dessen eigene Rinder körperlich geschädigt werden, kann dagegen eine andere Anspruchsgrundlage haben; auch dann bleiben alle Voraussetzungen zu prüfen.

> Erfundener Vergleich: Eigene infizierte Rinder eines Landwirts → möglicher Sachschaden und zugehörige Vermögensfolgen. Entgangene Provision eines Auktionators, weil fremde Rinder nicht verkauft werden → regelmäßig reiner Vermögensschaden. Relevante Eigentums- oder Besitzrechte prüfen.

Weller ist unter dem Berichtsjahr 1966 zitiert. Die Begründung wird in D Pride & Partners v Institute for Animal Health [2009] EWHC 685 (QB), besonders Rn. 2 und 88-93, wiedergegeben. Der Vergleich ist ein Lehrbeispiel, keine zusätzliche Feststellung in Weller.

Verständnisfragen

1. Bedeutet „pure“ nur künftig entgangenen Gewinn?
Antwort: Nein. Auch Aufwendungen, Minderwert und andere Geldverluste können darunterfallen. Entscheidend ist das zugrunde liegende geschützte Interesse.

2. Warum kann der Verdienstausfall des Verletzten Folgeschaden sein?
Antwort: Er folgt aus dessen eigener ersatzfähiger Verletzung. Pflicht, Pflichtverletzung, Kausalität und tatsächlicher Verlust bleiben nachzuweisen.

3. Macht irgendein Sachschaden meinen Verlust zum Folgeschaden?
Antwort: Nein. Entscheidend ist, ob gerade dieser Kläger beim Schadenseintritt eine relevante Eigentums- oder Besitzposition hatte.

4. Warum verloren die Auktionatoren in Weller?
Antwort: Ihr Geschäftsverlust war reiner Vermögensschaden außerhalb der einschlägigen Pflicht. Vorhersehbarkeit allein begründete keine Haftung ihnen gegenüber.

5. Würde die Erkrankung fremder Rinder das automatisch ändern?
Antwort: Nein. Sie kann einen Sachschadensanspruch des Eigentümers stützen, gibt den Auktionatoren aber nicht automatisch dieselbe Grundlage.

6. Sind sämtliche Ansprüche wegen reinen Vermögensschadens ausgeschlossen?
Antwort: Nein. Fahrlässige Beratung oder Dienstleistungen können Verantwortungspflichten begründen. Vertragliche und gesetzliche Wege sind getrennt zu prüfen.

7. Bietet das Vertragsrecht immer den fehlenden Ersatz?
Antwort: Nein. Es muss ein durchsetzbares Recht gegen den betreffenden Beklagten bestehen. Geldverlust allein schafft weder einen Vertrag noch einen Ersatzanspruch.

> Prüfung: Kläger und jede Verlustposition bestimmen → Personenverletzung/Sachrechte feststellen → Geldverlust einordnen → Ausgangsbeschränkung und anerkannte Pflicht prüfen → weitere Voraussetzungen untersuchen.

Quellen

Nach dem Transkript, mit Korrektur der Definitionen und Eigentumsfrage. Quellen: Weller [1966] 1 QB 569, wiedergegeben und erörtert in D Pride [2009] EWHC 685 (QB); Armstead [2024] UKSC 6, Rn. 19-21 und 27; Hedley Byrne [1964] AC 465. Erfundenes ist als Lehrbeispiel gekennzeichnet.